

1501413-57.2019.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Padilha

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2153852/2019

- 03º D.P. GUARULHOS, 5448710 - 03º D.P. GUARULHOS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501413-57.2019.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501413-57.2019.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2153852/2019

- 03º D.P. GUARULHOS, 5448710 - 03º D.P. GUARULHOS, 904/19/208 - 03º D.P.

GUARULHOS, 2153852 - 03º D.P. GUARULHOS, 904/19/208 - 03º D.P. GUARULHOS,

2153852/2019 - 03º D.P. GUARULHOS, 2153852 - 03º D.P. GUARULHOS, 904/19/208 - 03º

D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE ARAMIS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Padilha

Vistos.

JOSE ARAMIS DA SILVA foi denunciado por violação ao artigo 28, §1º da Lei 11.343/06, porque no dia 24 de maio de 2019, por volta das 11h30min, na Rua Beira Rio, n. 10, Cumbica, nesta cidade e Comarca semeava e cultivava, para fins de consumo pessoal, planta e sementes destinadas para fins de consumo pessoal, planta e semente destinadas `preparação de substancia capaz de causar dependência física

ou psíquica, "Cannabis Sativa L", pesando aproximadamente 417,3g e 92,84g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Oferecida a defesa preliminar, a denúncia foi recebida, o réu foi citado, durante a instrução foi colhido o depoimento de uma testemunha e o réu foi interrogado. Em debates orais, o MP pugnou pela procedência da ação e a Defesa a absolvição. A sentença foi proferida em audiência, conforme ata de audiência e a Defensoria recorreu, porém, a sentença não consta materialmente nos autos, houve chamado ao setor técnico que não obteve êxito em recupera-la (certidão de fls. 188), razão pela qual declaro a inexistência material da sentença proferida em audiência, e profiro a sentença, que deverá ser publicada, intimando-se as partes e reabrindo-se o prazo para as partes recorrerem.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A AÇÃO É PROCEDENTE.

Com efeito, há provas da materialidade e autoria delitiva.

A materialidade vem consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 8, auto de constatação (fls. 09/10) e laudo de exame químico toxicológico de fls. 57/62. A autoria também é certa. O réu na fase policial ficou em silêncio, em juízo confessou o crime, disse que no passado foi usuário de drogas, mas agora está livre, se converteu. A confissão foi roborada pelo depoimento policial que encontrou o pé de maconha, lindeiro a um rio, viu o réu saindo do local onde a droga estava e em contato com ele, de plano confessou que era sua para uso próprio. Insta consignar que o Poder Legislativo manteve a conduta como típica e antijurídica, mas com tratamento diferenciado em relação a resposta penal ao usuário, em comparação ao traficante. Portanto, de rigor a condenação.

Aplico a pena de ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DA DROGA apenas, pois, o réu não deseja se submeter a tratamento, conforme deixou expresso em seu interrogatório, logo ineficaz a medida, e atualmente está preso por outro fato, logo, inócua a aplicação de prestação de serviços à comunidade.

Do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno JOSÉ ARAMIS DA SILVA por violação ao artigo 28, §1º da Lei 11.343/06, a pena de ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DAS DROGAS.

Isento o réu das custas processuais.

Oportunamente, archive-se.

P.R.I.C.

Guarulhos, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA